

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1507/2530

นายมนตรี ชนาพรรณ กับพวก

โจทก์

นายเกษมสันต์ ธีรวงษ์จินดา

จำเลย

นายเกษมสันต์ ธีรวงษ์จินดา จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 177

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีโจทก์มีมูล จึงมีคำสั่งให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 177 วรรคสอง จำคุก 3 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยยื่นคำร้องตั้งกล่าว โดยมีคำร้องประกอบของผู้ขอประกัน(อันดับ 86 แผ่นที่ 2,86)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวโดยศาลอุทธรณ์ตี
ราคาประกัน 80,000 บาท (อันดับ 69 ค.)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว เห็นว่าศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย 3 ปีและศาลอุทธรณ์พิพากษายืน คดีจึงต้องห้ามมิให้จำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้ ทั้งปรากฏว่าจำเลยยังมีได้ยื่นฎีกาจึงไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างนี้ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว เห็นว่าศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย 3 ปีและศาลอุทธรณ์พิพากษายืน คดีจึงต้องห้ามมิให้จำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้ ทั้งปรากฏว่าจำเลยยังมีได้ยื่นฎีกาจึงไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างนี้ให้ยกคำร้อง

(สุชาติ จิวะชาติ-เสรี แสงศิลป์-สุทิน นนทแก้ว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ